

ПАМЯТКА ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Государственная пошлина уплачивается при обращении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральная служба по интеллектуальной собственности - Роспатент) за совершением действий по государственной регистрации программы для ЭВМ (ПрЭВМ), базы данных (БД) и топологии ИМС (ТИМС), а также по государственной регистрации отчуждения исключительного права на зарегистрированные ПрЭВМ, БД или ТИМС по договору, залога такого права по договору или предоставления права использования зарегистрированной ТИМС по договору, внесения изменений в зарегистрированное распоряжение исключительным правом по соответствующему договору, либо прекращения зарегистрированного распоряжения исключительным правом по договору, предоставления права использования или залога исключительного права на зарегистрированные ПрЭВМ, БД или ТИМС, а также по государственной регистрации перехода исключительного права без договора.

Государственная пошлина (госпошлина) в соответствии с подпунктом 10 статьи 13 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) относится к федеральным налогам и сборам и **уплачивается заявителем в размере и порядке**, установленном НК РФ (статьи 333.16 – 333.18).

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога (сбора - госпошлины) может быть произведена за заявителя иным лицом (при соблюдении условий, накладываемых НК РФ).

Государственная пошлина уплачивается только в рублях РФ.

Внимание: 1. Госпошлина, при обращении за совершением юридически значимых действий, должна быть уплачена до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий, либо до подачи соответствующих документов (подп. 6 п. 1 ст. 333.18 НК РФ).

2. Заявке на регистрацию ПрЭВМ, БД ТИМС присваивается номер при условии подтверждения факта уплаты госпошлины в размере и порядке, установленном НК РФ.

Реквизиты счёта для уплаты государственных пошлин за совершение действий по государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС

УТВЕРЖДЕНО приказом Роспатента от 28.03.2014 № 44

С изменениями, внесёнными приказами Роспатента от 05.10.2015 № 147 и от 14.12.2020 № 167

Для учета поступлений федерального бюджета Российской Федерации, уплачиваемых в соответствии со статьей 333.30 НК РФ: по КБК 168 1 08 09000 01 1000 110 - «Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем». При заполнении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ плательщики руководствуются Приказом Минфина России от 12.11.2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».

поле 13 «Банк» получателя	Операционный департамент банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва
поле 14 «БИК» банка получателя	024501901
поле 15 «Единый казначейский счет»	40102810045370000002
поле 16 «Наименование» получателя	Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
поле 17 «Счет получателя»	031006430000000019500
поле 22 «Код»	указывается идентификатор начисления
поле 61 «ИНН» получателя	7730176088
поле 103 «КПП» получателя	773001001
поле 104 КБК получателя	16810809000011000110
поле 105 ОКТМО получателя	45318000
поле 108	указывается идентификатор сведений о физическом лице в качестве основных идентификаторов сведений о физическом лице используются: - паспорт гражданина Российской Федерации;

	- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); - водительское удостоверение. Для юридических лиц в поле 108 указывается «0».
поля 106, 107, 109 и 110	проставляется ноль «0»
поле 24 «Назначение платежа»	указывается пункт __ статьи 333.30 НК РФ и название объекта регистрации (ПрЭВМ, БД или ТИМС) в объеме, достаточном для идентификации, а также имя или наименование заявителя (указывается в том случае если госпошлину уплачивает не сам заявитель).
СПРАВОЧНО: код ОКПО	00038971
ОГРН (администратора платежей)	1047730015200 от 24.06.04

Наличие в расчетном документе незаполненных полей **не допускается** (кроме поля 15). Распоряжение о переводе денежных средств, подтверждающее уплату госпошлины, должно относиться только к одному заявителю (плательщику) и одному объекту регистрации. В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные настоящей главой, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях (п. 2 ст. 333.18 НК РФ).

Уплата государственной пошлины при подаче одним заявителем нескольких заявок осуществляется отдельно по каждой заявке.

Государственная пошлина за государственную регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС [п. 1) ст. 333.30 Налогового Кодекса РФ]

1) за рассмотрение заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы и принятие решения по результатам рассмотрения заявки	Для юридических и физических лиц
	5000 рублей
<i>Размер долей госпошлины для нескольких заявителей рассчитывается путём деления суммы госпошлины на количество заявителей</i>	

Пример указания назначения платежа в Поле 24 платёжного поручения:

1.333.30 НК РФ. Госпошлина за государственную регистрацию ПрЭВМ «[Название объекта регистрации указывается в объёме, достаточном для идентификации]». НДС не облагается.

Государственные пошлины за государственную регистрацию перехода исключительного права на ПрЭВМ, БД и ТИМС по договору отчуждения, залога и регистрацию предоставления права использования ТИМС [п. 3) ст. 333.30 НК РФ]

3) за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ, базу данных или топологию ИМС по договору, залога такого права по договору или предоставления права использования зарегистрированной топологии ИМС по договору, о внесении изменений в зарегистрированное распоряжение исключительным правом по соответствующему договору либо о прекращении зарегистрированного распоряжения исключительным правом по договору о предоставлении права использования или о залоге исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ, базу данных или топологию ИМС и принятие решения по результатам рассмотрения заявления	5000 рублей и дополнительно 3000 рублей за предусмотренные договором <u>каждую</u> программу для ЭВМ, <u>каждую</u> базу данных или <u>каждую</u> топологию ИМС <u>свыше одной</u>
---	--

В том случае если заявителями при регистрации отчуждения исключительного права (залога), предоставления права использования ТИМС являются несколько лиц, то государственная пошлина уплачивается ими самостоятельно в равных долях [п. 2 ст. 333.18 НК РФ].

Справочно: Госпошлина за регистрацию отчуждения исключительного права по договору с одним объектом составляет 5000 руб., с двумя объектами – 8000 руб., и т.д.

Пример указания назначения платежа в Поле 24 платёжного поручения:

3.333.30 НК РФ. Госпошлина за государственную регистрацию отчуждения (залога) ПрЭВМ [Рег. номер свидетельства]. НДС не облагается.

Государственные пошлины за государственную регистрацию перехода исключительного права без договора [п. 4) ст. 333.30 НК РФ]

4) за рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ, базу данных или топологию ИМС к другому лицу без договора и принятие решения по результатам рассмотрения заявления	5000 рублей и дополнительно 3000 рублей за включенные в заявление <u>каждую</u> зарегистрированную программу для ЭВМ, каждую зарегистрированную базу данных или каждую зарегистрированную топологию ИМС <u>свыше одной</u> .
--	---

Справочно: Госпошлина за регистрацию перехода исключительного права с одним объектом, указанным в заявлении, составляет 5000 руб., с двумя объектами - 8000 руб. и т.д.

Пример указания назначения платежа в Поле 24 платёжного поручения:

4.333.30 НК РФ. Госпошлина за государственную регистрацию перехода права без договора на ПрЭВМ [Рег. номер свидетельства]. НДС не облагается.

Госпошлина за внесение изменений в Реестр ПрЭВМ, Реестр БД или Реестр ТИМС [п. 2) ст. 333.30 НК РФ]

2) за рассмотрение заявления правообладателя о внесении изменений в Реестр программ для ЭВМ, Реестр баз данных или Реестр топологий ИМС и принятие решения по результатам рассмотрения заявления	3000 рублей за <u>каждую</u> программу для ЭВМ, <u>каждую</u> базу данных или <u>каждую</u> топологию ИМС
---	---

При заполнении платёжного документа необходимо руководствоваться положениями приказа Минфина от 24.11.2004 № 106н (в редакции Приказа Минфина от 30.12.2010 № 197н). Обязательно указывается: 1) плательщик и его реквизиты, 2) получатель платежа и его реквизиты, 3) в назначении платежа указывается: Госпошлина, название ПрЭВМ (БД, ТИМС, договора), пункты НК РФ, в соответствии с которыми уплачивается госпошлина, а также указывается: «НДС не облагается».

При уплате госпошлины организацией в платёжном документе в поле 104 обязательно указывается КБК, в поле 105 указывается ОКТМО, в поле 24 указывается назначение платежа. В полях 106,107,109,110 ПД в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 24.11.2004 № 106н (в редакции Приказа Минфина от 30.12.2010 № 197н) проставляется ноль «0». Наличие в ПД незаполненных полей не допускается.

Образец заполнения полей в платёжном поручении при уплате госпошлины за регистрацию ПрЭВМ организацией (для других объектов вместо ПрЭВМ указывается БД или ТИМС):

Поле 104	Поле 105	Поле 106	Поле 107	Поле 108	Поле 109	Поле 110
16810809000011000110	45318000	0	0		0	0

Льготы по уплате государственной пошлины (пункт 1 статья 333.35)

(льготы установлены Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2024 г. № 389-ФЗ

Подп.4: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы публичной власти федеральной территории "Сириус" при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных главой 25³ НК РФ;

Подп 14: физическое лицо - гражданин Российской Федерации, являющийся автором программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы и ее правообладателем, испрашивающим государственную регистрацию на свое имя, - за совершение действий, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 статьи 333³⁰ настоящего Кодекса, в случае, если такое физическое лицо является:

- инвалидом;

- обучающимся организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- лицом, относящимся к ветеранам боевых действий в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
- лицом, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики (ДНР), Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), воинских формирований или органов ДНР или ЛНР начиная с 11 мая 2014 года;
- гражданином, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ;
- военнослужащим органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции;
- военнослужащим, лицом, имеющим специальное звание полиции, проходящим военную службу (службу) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, или сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации, выполняющим (выполнявшим) задачи по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции;
- лицом, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции:
- военнослужащим, лицом, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, или сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации;
- гражданином, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации;
- лицом, выполняющим (выполнявшим) возложенные на него задачи на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области в период проведения специальной военной операции;
- военнослужащим спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;
- сотрудником Следственного комитета Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы Российской Федерации или органов принудительного исполнения Российской Федерации;
- прокурорским работником;"

пункт 2:

Льготы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на основании копий соответствующих документов:

- справки медико-социальной экспертизы;
- документа, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
- удостоверения ветерана боевых действий;
- документа, подтверждающего участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований или органов ДНР или ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, выданного уполномоченными органами исполнительной власти ДНР или ЛНР;
- документа, выданного федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (служба), либо уполномоченными ими воинской частью, органом или учреждением, подтверждающего:
- факт участия в специальной военной операции;
- выполнение задач на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области в период проведения специальной военной операции;
- выполнение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации (выполнение задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности по обеспечению безопасности Российской Федерации) на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции

Возврат или зачёт государственной пошлины

Порядок возврата или зачета государственной пошлины осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных положениями статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.